

सार्वजनिक_सुरक्षा_ऐन_२०४६

English title: Public Security Act, 1989

सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४६ । ६ । ११ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सार्वजनिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४७ २०४७ । १२ । २९ । २. सार्वजनिक सुरक्षा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । ७ । २८ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९ । १ । ८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५ । ६ । २ । ७. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४६ सालको ऐन नं. ५ । सार्वजनिक सुरक्षा कायम राख्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को सार्वभौमसत्ता, तेस्रो संशोधनद्वारा थप । भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था तथा सर्वसाधारण जनताको हति वा वभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्ध कायम राख्न कुनै व्यक्तिलाई नविरक नजरबन्दमा राख्ने वा स्थानहद गर्ने सम्बन्धमा समयोचित व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: । १.१ यस ऐनको नाम “सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६” रहेको छ । १.२ यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: । २.१ वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । २.१.१ “नजरबन्दको आदेश” भन्नाले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा ३.१ बमोजमिको आदेश समझनु पर्छ । २.१.२ “स्थानहदको आदेश” भन्नाले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा ३.२ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा झकिएको । बमोजमिको आदेश समझनु पर्छ । २.१.३ “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समझनु पर्छ र सो शब्दले नजिको अनुपस्थितिमा नजिको नमित्त भई काम गर्ने अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । ३. आदेश जारी गर्ने अधिकार: । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३.१ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को सार्वभौमसत्ता, तेस्रो संशोधनद्वारा थप । भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने उचित र पर्याप्त आधार भएमा स्थानीय अधिकारीले नजिलाई कुनै खास अवधिसम्म कुनै खास ठाउँमा नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३.१क. उपदफा ३.१ बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राखिएमा स्थानीय अधिकारीले त्यसरी नजरबन्द राखिएको चौबसि घण्टाभित्र त्यस्तो व्यक्तिको स्थितिको बारेमा नजिको परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई जानकारी दनु पर्नेछ । तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । ३.२ सर्वसाधारण जनताको हति वा वभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने उचित र पर्याप्त आधार भएमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानहद गर्नको लागि नजिको नाममा देहाय बमोजमि कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछ :- ।

३.२.१ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै ठाउँमा नबस्नु भनी, । ३.२.२ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै ठाउँमा प्रवेश नगर्नु भनी, । ३.२.३ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै ठाउँमा मात्र बस्नु भनी । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३.३ कुनै व्यक्तिलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, मतिरराष्ट्रसँगको सुसम्बन्ध वा वभिन्न वर्ग वा क्षेत्रका जनताको बीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट रोक्नको लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर जान नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ४. आदेश सम्बन्धी कार्यवधि: । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ४.१ उपदफा ३.१ वा ३.२ अन्तर्गत कुनै आदेश जारी गर्दा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश जारी गर्नु पर्ने कारण र आधार खुलाई सो आदेश सम्बन्धित व्यक्तिलाई दनु पर्नेछ । स्थानीय अधिकारीले सो आदेशको प्रतिलिपि सहित त्यसको जानकारी नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालयलाई पनदिनु पर्नेछ । ४.२ कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राख्ने गरी आदेश भएकोमा जुन जिल्लामा नजरबन्द राख्ने आदेश भएको हो सो जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई चौबसि घण्टाभित्र आदेशको प्रतिलिपि सहित स्थानीय अधिकारीले सूचना पठाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ४.३ उपदफा ३.१ वा ३.२ बमोजमिको आदेश जारी गर्नु परेको कारण वदियमान नरहेको चौबसि घण्टा भित्र स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश खारेज गर्नु पर्नेछ । ५. नजरबन्दको आदेश लागू रहने अवधि: । ५.१ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा ३.१ बमोजमि कसैलाई नजरबन्दमा राख्ने गरी जारी गरिएको आदेश अगावै खारेज भएमा बाहेक जारी भएको मितिले नब्बे दिनसम्म कायम रहनेछ । पहिलो

संशोधनद्वारा संशोधति । ५.२ उपदफा ५.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दिहायको अवस्थामा नजरबन्दको आदेशको अवधि दिहाय बमोजमि हुनेछ :- । ५.२.१ यस ऐन बमोजमि नजरबन्द रहेको कुनै व्यक्तिलाई नब्बे दिन भन्दा बढी अवधिको लागि नजरबन्द राख्न आवश्यक देखिएमा त्यसको कारण र आधार सहित स्थानीय अधिकारीले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले स्थानीय अधिकारीको सुझाव उचित ठहर्याई अनुमोदन गरेमा त्यस्तो आदेश जारी भएको मितिले छ महिना सम्म कायम रहनेछ ।

५.२.२ यस ऐन बमोजमि नजरबन्दमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई छ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि नजरबन्द राख्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले दफा ७ बमोजमिको सल्लाहकार समितिसँग राय लनिन्छ । सल्लाहकार समितिले नजरबन्दको अवधि बिढाउन उचित छ भनी राय दिएको नजरबन्दको आदेशको अवधि त्यस्तो आदेश जारी भएको मितिले बाह्र महिनासम्म कायम रहनेछ । ६. स्थानहदको आदेश लागू रहने अवधि : । ६.१ कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा जारी गरिएको स्थानहदको आदेश अगावै खारेज गरिएमा बाहेक सो आदेश जारी गरिएको मितिले तीस दिनसम्म कायम रहनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ६.२ उपदफा ६.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यस ऐन बमोजमि जारी गरिएको स्थानहदको आदेश तीस दिन भन्दा बढी अवधिको लागि कायम राख्न आवश्यक देखिएमा त्यसको कारण र आधार सहित स्थानीय अधिकारीले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले स्थानीय अधिकारीको सुझाव उचित ठहर्याई अनुमोदन गरेमा त्यस्तो आदेश जारी भएको मितिले नब्बे दिनसम्म कायम रहनेछ । ६क. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा झकिएको । ७. सल्लाहकार समितिको गठन: यस ऐनको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्रधान न्यायाधीशसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सोही अदालतका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त अन्य दुई जना न्यायाधीश सदस्य रहेको सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्नेछ । ८. सल्लाहकार समितिको कार्यवधि: । ८.१ नजरबन्दमा रहेको कुनै व्यक्तिको नजरबन्दको आदेशको अवधि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । छ महिनाभन्दा बढी समयसम्म कायम राख्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले त्यसको कारण र आधार तथा स्थानीय अधिकारीले यस सम्बन्धमा कुनै सुझाव दिएको भए सो सुझाव र नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष कुनै उजुर । परेको भए सो उजुरी सहितको प्रतविदन सल्लाहकार समिति समक्ष पेश गर्नु पर्छ । ८.२ उपदफा ८.१ बमोजमि प्राप्त प्रतविदन तथा अन्य कागजात र नजरबन्द राखिएको व्यक्तिसँग उपदफा ८.३ बमोजमि सोधपुछ गरिएको वा स्पष्टीकरण मागिएको भए नजिको जवाफ वा स्पष्टीकरण समेत उपर वचार गरी सल्लाहकार समितिले नजरबन्दको अवधि बिढाउनु आवश्यक छ वा छैन भन्ने राय नेपाल सरकारसमक्ष पठाउनेछ । ८.३ सल्लाहकार समितिले आवश्यक देखेमा नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिसित कुनै कुरा सोधपुछ गर्न वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । ९. आदेश खारेज गर्ने अधिकार : । ९.१ स्थानीय अधिकारीले आफूले जारी गरेको कुनै पनि आदेशलाई सो आदेशमा तोकिएको अवधि अगावै जहलिसुकै पनि खारेज गर्न सक्नेछ । ९.२ नेपाल सरकारले नजरबन्दको आदेश, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधति । र स्थानहदको आदेशलाई जहलिसुकै पनि खारेज गर्न सक्नेछ । १०. दण्ड सजाय : । १०.१ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा ३.२ बमोजमिको आदेशको बर्खलाप गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा झकिएको । छ महिनासम्म कैद वा एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १०.२ उपदफा १०.१ बमोजमिको सजायको आदेश उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति ।

जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १०.३ उपदफा १०.२ बमोजमि परेको पुनरावेदनमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जिल्ला अदालतले आदेशको बर्खलाप भएको छ छैन भन्ने वषियमा सीमति रही पुनरावेदनको कनिरा गर्नेछ । ११. कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको आदेश उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन । १२. छोड्न पर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि: नजरबन्दमा राखिएको कुनै व्यक्तिलाई छोड्नु पर्दा सम्बन्धति जिल्ला अदालतको न्यायाधीश वा नजिको अनुपस्थितिमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । श्रेस्तेदार र सम्भव भएसम्म नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको परिवारको सदस्य, नजिकको नातेदार वा नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिले इच्छाएको व्यक्तिको रोहवरमा छोड्नु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १२क. बदनयितपूर्वक नजरबन्दमा राखेकोमा क्षतपूरति पाउन सक्ने : । १२क.१ यस ऐन बमोजमि नजरबन्दमा राखिएको व्यक्तिले आफूलाई यस ऐनको विपरीत वा बदनयितपूर्वक नजरबन्दमा राखेको लागेमा दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नजरबन्द छँदै वा नजरबन्दबाट मुक्त भएको पैतीस दिन भित्र त्यस्तो नजरबन्दको आदेश जारी गर्ने स्थानीय अधिकारीबाट क्षतपूरति भराई दनिको लागि जिल्ला अदालतमा उजुरी दनि सक्नेछ । १२क.२ उपदफा १२क.१ बमोजमि गरेको उजुरीको व्यहोरा प्रमाणति भएमा जिल्ला अदालतले नजरबन्द राखिएको अवधि नजरबन्दमा राखिएको व्यक्तिको उमेर, नजिको सामाजिक प्रतष्ठि, नजरबन्द रहेबाट नजिलाई परेको आर्थिक हानी इत्यादिकुराहरूको वचार गरी नेपाल सरकारबाट उजुरवालालाई मनासबि क्षतपूरति भराई दनि नर्णय गर्नेछ । १२क.३ उपदफा १२क. १ बमोजमि परेको उजुरीको सम्बन्धमा प्रतर्किषा गर्न स्थानीय अधिकारीले सरकारी वकलिको कार्यालयलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध गरेमा अदालतमा सरकारी वकलिले नजिको प्रतर्किषा गरी दनु पर्नेछ । १३. विभागीय कारबाही हुने : यो ऐन अन्तर्गत स्थानीय अधिकारीले जारी गरेको आदेश बदनयित साथ जारी गरेको ठहरिएमा तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

वा दफा ३ को उपदफा ३.१क. बमोजमि नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको स्थितिको बारेमा नजिको परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई जानकारी नदिएमा त्यस्तो अधिकारीलाई वभिगीय कारबाही भई सजाय हुनेछ । १४. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ । १५. खारेजी र बचाउ : । १५.१ सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ खारेज गरिएको छ । १५.२ सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत जारी गरिएको आदेशको सम्बन्धमा यसै ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ ।